

תאריך: 08/03/2010	כ"ב אדר התש"ע
מהנדס רישוי: הראל אייל	
בקשה להיתר: 09-1914	
תיק בניין: 4047-007	
גוש/חלקה: 6135/110	
כתובת הנכס: תשבי 7	
כתובת נוספת:	

עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה
לכבוד

דנחי ראובן
הגולן 40
תל אביב - יפו 69718

אדון/עברת נכבדים

הנדון: החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה
פרוטוקול 2-10-0004 מספר החלטה 9 מיום 10/02/2010.

אנו מאשרים שבתאריך 18/11/2009 הוגשה בקשה להיתר בניה שנדונה בתאריך הנ"ל, ואשר תוכנה:

בקשה לתוספת בניה:
תוספת בניה בקומה: מרתף + גג, לאחור, לצד, בשטח של 14.79 מ"ר, שטח הדירה/המשרד לאחר התוספות יהיה 304.9 מ"ר
שינויים פנימיים הכוללים: הגבהת מרתף, תוספת במרתף, שינוי חזיתות, תוספת חדר מדריגות וחד מכונות על גג.
שינוי פיתוח השטח
המקום משמש כיום למגורים בהיתר

להלן החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה
ההחלטה: החלטה מספר 9
ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 2-10-0004 מתאריך 10/02/2010.

לא לאשר את הבקשה, שכן:
-המרתף בניגוד להוראות תכנית ע/1 לענין הבלטתו מפני הקרקע הגובלת איתו מעבר לקו הבנין המותרים;
-המבוקש בניגוד לתקנות החוק לענין עומק המשטח האופקי מול דלת הכניסה למעלית בקומת המרתף (נדרש מינימום 1.30 מ').
-לא סומן עומק חצרות האנגליות (מותר עד 1.50).
-במרתף בוצעו 2 חדרי שירותים עבור 2 יח"ד נוספת בבנין.
-סידור דלת ויטרינה לכניסה לבנין עם פתיחה לכיוון המדרגות בניגוד לתקנות החוק;
-טרם נהרסו המטבחים במרתף ובקומה ב'.
-המבוקש בניגוד להוראות תכנית ג' לענין תכנית הבניה המותר (עד 50%).
-המשך חדר המדרגות הכללי בניגוד לתב"ע 2215 לענין קוי הבנין.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

להשבת הפיקדון ששולם יש לפנות למחלקת גביה בימים א-ה בין השעות 08:00 – 13:00, טלפון 5217132, 5217510.

אתה רשאי להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה דלעיל בפני ועדת הערר של משרד הפנים, בדרך מנחם בגין 116, תל אביב 67013 קומה 1 "בית קלקא" טל' 03-7515084/5 פקס 03-7515086

בכבוד רב

דרורה שיריזלי
בשם מרכז הועדה

העתקים:
תיק בניין

רחוב הגולן 40, תל אביב - יפו 69718

דנחי ראובן מבקש הבקשה

09-1914 עמ' 2

שדרות מוצקין 7, תל אביב - יפו 62288

פדרמן אליה

עורך הבקשה

ועדת משנה לתכנון ובניה

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה			
רחוב תשבי	מס' בית 7	שכונה התקוה	תיק בניין 4047-007
שטח מגרש במ"ר (לצורך חישוב זכויות)	גוש/חלקה 110/6135	132.8	

פרטי הבקשה

מס' הבקשה 09-1914	תא' הגשה 18/11/2009	סיווג תוספת בניה	מהות הוספת שטח
-------------------	---------------------	------------------	----------------

מבקש הבקשה

שם משפחה ושם פרטי	כתובת
דנחי ראובן	רחוב הגולן 40, תל אביב - יפו 69718

עורך הבקשה

שם משפחה ושם פרטי	כתובת
פדרמן אליה	שדרות מוצקין 7, תל אביב - יפו 62288

מתכנן השלד

שם משפחה ושם פרטי	כתובת
זיבורסקי אלכס	ת.ד. 75402, ראשון לציון

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

בקשה לתוספת בניה בקומות המרתף והגג, לאחר, לצד, בשטח של 14.79 מ"ר ושינויים פנימיים הכוללים: הגבהת מרתף, תוספת חדר מדרגות וחדר מכונות על גג ושינוי חזיתות. על המגרש- שינויים בפיתוח השטח.

(אל)

מצב קיים (עורך הבקשה)

קיים בן 3 קומות: 2 יח"ד + מרתף וחדר על הגג. המקום משמש כיום למגורים בהיתר.

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)

מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

סך שטחי שירות			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים				קומה / תיאור		
מותר	%	מ"ר	מותר	%	קיים + מוצע	קיים בהיתר	מפלס	קומה	תיאור
77.84	52.95	70.32					2.70-		מפלס
9.01	6.78	9.01	58.47	43.37	57.59	57.59	0.00		מפלס
			66.60	50.15	66.60	66.60	3.15		מפלס
7.00	5.27	7.00	59.60	44.88	59.60	59.60	6.30		מפלס
10.19	7.67	10.19	23.00	17.32	23.00	23.00	9.45		מפלס
26.20	19.72	26.20	207.67	155.72	206.79	206.79			מעל
77.84	52.95	70.32							מתחת
104.04	72.67	96.52	207.67	155.72	206.79	206.79			סה"כ

קווי בניין (עורך הבקשה)

קומה	כיוון	שם רחוב	מוצע	מותר	סטייה במטר	אחוז סטייה
	קדמי	רח' תשבי	0	0		
	צד צפון		1.63	0 או 3	0.37	18.5
	אחור		5	2.7	2.3	54
	צד דרום		2	0 או 3	1	0.33

ממצאי בדיקה

הערות מהנדס רישוי (אייל הראל)

◆ נתונים קודמים ◆

מס' בקשה	סוג	תא' הגשה	תא' היתר	החלטה
97-0345	בניה חדשה-בניין לא גבוה	24/02/1997		נדחתה ע"י ועדה
* 99-1211	בניה חדשה-בניין לא גבוה	18/07/1999		נדחתה ע"י ועדה
** 00-1904	בניה חדשה-בניין לא גבוה	05/11/2000		נדחתה ע"י ועדה
02-1234	הארכת תוקף החלטה	21/08/2002	06/02/2003	לאשר את הבקשה במלואה
03-1401 ***	הארכת תוקף היתר	07/12/2003		לאשר את הבקשה במלואה
04-0410 ***	תוספת בניה-הוספת שטח	18/04/2004	28/12/2004	לאשר את הבקשה בחלקה
07-0277 ****	תוספת בניה-הוספת שטח	15/02/2007		נדחתה ע"י ועדה בתאריך 28.3.2007
* 08-1611	תוספת בניה-הרחבות דיור	23/09/2008		נדחתה ע"י ועדה בתאריך 22.10.2008
08-2014	תוספת בניה-הרחבות דיור	15/12/2008		נדחתה ע"י ועדה בתאריך 25.02.2009
** 09-0848	תוספת בניה-הרחבות דיור	20/05/2009		נסגרה ע"י עורך הבקשה בתאריך 26.7.2009

* הבקשה להקמת בנין חדש למגורים בן 3 קומות, עבור 2 יח"ד, מעל מרתף משותף. בתאריך 23/02/2000 דחתה הועדה המקומית את הבקשה, שכן הועדה התרשמה שיש פגיעה במתנגדים. (וכן מפאת תכנון הבית, לפיו ניתן בשינוי פנימי זעיר להשליש את מספר היחידות בבנין לעומת המוצהר). המבקש ערר על החלטת הועדה המקומית וועדת הערר בהחלטתה מיום 15.5.2000 קיבלה עמדת הועדה המקומית ודחתה את הערר.

** בשנת 2000 הוגשה בקשה חדשה מס' 00-1904 עם תכנון שונה מהבקשות הקודמות. בתאריך 02/05/2001 דחתה הועדה המקומית את הבקשה, שכן הועדה לא קיבלה את התכנון המוצע לפיו הגישה לדירה השניה הינה במפלס הקומה השלישית ואליו יורדים לקומה השניה, מה גם שהועדה סברה ששטח המגרש ומימדיו אינם מצדיקים את הקטנת קווי הבנין. המבקש ערר על החלטת הועדה המקומית ובתאריך 21.8.2001 ועדת הערר אישרה את הבקשה ובשנת 2002 הוצא היתר להקמת בנין חדש למגורים בן 3 קומות, מעל מרתף משותף וחדר יציאה לגג עבור דירה העליונה, 2 יח"ד (יח"ד אחת בקומת הקרקע ו-1 ב' דו-פלס ובקומה ג' דירה שניה רגילה). יצוין שההיתר הנ"ל כלל את ההקלות הבאות:
- קווי בנין צדדיים 2.0 מ' במקום 3.0 מ' המותרים.
- קו בנין אחורי 2.70 מ' במקום 5 מ' המותרים.

*** בשנת 2004 הוצא היתר להארכת תוקף ההיתר הקודם מס' 6-230084 לשנתיים נוספות. באותה שנה הוצא היתר מס' 6-240823 לשינויים כלפי ההיתר הקודם ותוספת מעלית פנימית עם 2 תחנות עצירה. לפי ההיתר הנ"ל אושר פיר למעלית פנימית עם 2 תחנות עצירה בלבד: בקומת הקרקע לכניסה לדירה מס' 1 ובקומה שלישית לכניסה לדירת דו-פלס מס' 2 (לא אושרו תחנות עצירה בקומת המרתף, בקומה ב' ובקומת הגג). לפי ההיתר הנ"ל, רוחב הפודסט מול המעלית הינו 1.14 מ'.

**** בשנת 2007 הוגשה בקשה (מס' 07-277) לתוספת בניה ושינויים שנעשו בזמן הבניה בבנין הנדון כלפי ההיתרים הקודמים, שנחתה ע"י הועדה המקומית בתאריך 28.3.2007, שכן:
- בוצעה חלוקת דירת דופלקס ל-2 דירות נפרדות בשטח פחות מ-70 מ"ר כ"א והגדלת הצפיפות מעבר ל-2 יח"ד המותרות במגרש בניגוד לתנאי ההיתר - ומהווה סטיה ניכרת מתכנית 2215 /א/1.

- הבניה על הגג נוגדת הוראות תכנית "ג" בעניין הנסיגה והשטח הבנוי על הגג ומהווה חלוקה לדירה נוספת בניגוד לתכניות 2215, 2215 א/1 ותכנית "ג".
- הבניה על הגג לא מומלצת מבחינה אדריכלית.
- הוספת תחנת עצירה למעלית בקומה השניה מהווה גישה נפרדת לדירת דופלקס בניגוד להיתר ולהחלטות של הועדה המקומית ועדת הערר בבקשות הקודמות.

- בשנת 2008 הוגשה בקשה דומה (מס' 08-2014) לתוספת בניה ושינויים שנעשו בזמן הבניה בבנין הנדון כלפי ההיתרים הקודמים, שנדחתה ע"י הועדה המקומית בתאריך 25.02.2009, שכן:
 1. בוצעה חלוקת דירת דופלקס ל-2 דירות נפרדות בשטח פחות מ-70 מ"ר כ"א והגדלת הצפיפות מעבר ל-2 יח"ד המותרות. במגרש בניגוד לתנאי ההיתר - ומהווה סטיה ניכרת מתכנית 2215 א/1.
 2. הבניה על הגג נוגדת הוראות תכנית "ג" בעניין הנסיגה והשטח הבנוי על הגג ומהווה חלוקה לדירה נוספת בניגוד לתכניות 2215, 2215 א/1 ותכנית "ג".
 3. הבניה על הגג לא מומלצת מבחינה אדריכלית.
 4. הוספת תחנת עצירה למעלית בקומה השניה מהווה גישה נפרדת לדירה בקומה ב' בניגוד להיתר ולהחלטות של הועדה המקומית ועדת הערר בבקשות הקודמות.
 5. תוספת מהלך המדרגות יוצר כניסה נפרדת לחדר היציאה לגג והגדלת הצפיפות מעבר ל-2 יח"ד המותרות במגרש ובניגוד לתנאי ההיתר המקורי והוראות תב"ע 1א2215.
 6. לא הוצג חישוב שטחים של תוספת הבניה בקומת הקרקע ועל הגג, לא הוצג חישוב שטח הגג כולו והיחס בין המבוקש + הקיים. טבלת המפרט, לעניין שטח המרתף וקומת הגג, לא מולאה כנדרש.
 7. לא הוצגו כל השינויים המבוקשים כלפי ההיתר הקודם.
 8. התכניות המוצעות במיפרט הבקשה אינן תואמות את מפת המדידה העדכנית.

• בשנת 2009 הוגשה בקשה מס' 09-0848 הדומה לבקשה המתוארת לעיל, שנסגרה לבקשת העורך בתאריך 26.7.2009, לאור ההמלצה השלילית של מהנדס הרישוי.

♦ תיאור הבקשה ♦

כעת הוגשה בקשה ע"י אותם המבקשים הכוללת את השינויים הבאים:
- **בקומת המרתף:** שינויים פנימיים והגדלת שטח המרתף עד ל-70.32 מ"ר (כאשר בהיתר המקורי אושר בשטח של 66.60 מ"ר) תוספת בניה בכ- 3.72 מ"ר בוצעה ע"י הקמת שני תאי שירותים מעבר לקו הבנין הצדדים של 2 מ'. תוספת במרתף מעבר לקונטור הקומות מעליו. במרתף בוצעו 2 מטבחים שכעת מסומנים להריסה.
- **השתנה גודל פיר המעלית שבוצע ללא היתר עם מידות 1.50X1.35 (אושר בהיתר 1.00X1.30) עם תחנת עצירה במרתף, עם פודסט ברוחב של 1.04 מ'.**
- **בקומת הקרקע ו- ב':** בוצע ללא היתר חלוקת דירת דו-פלקס ל-2 יח"ד נפרדות. הבקשה כוללת שינויים פנימיים ע"י הסדרת יח"ד אחת דו-פלקס בקומות הנ"ל ע"י הקמת מדרגות פנימיות, דהיינו מדובר בשיחזור להיתר המקורי. כ"כ מוצע ביטול תחנת עצירה בקומה ב' שהותקנה ללא היתר.
לפי מיפרט הבקשה מטבח בקומה שניה לא סומן להריסה.
- **בוצעה תוספת בניה בקומת הקרקע בכ- 1.20 מ"ר לפני כניסה ראשית לבנין שכעת מסומן להריסה למעט תקרה (לפי מיפרט הבקשה מסומן גגון שבולט מקו הקלה של 2 מ' בכ- 0.37 מ'.**
- **בקומה ג':** שינויים פנימיים ושינויים בחזיתות.
- **בקומת הגג:** בוצע ללא היתר המשך של חדר המדרגות הכללי בקו בנין האחורי שאושר כהקלה ב- 2.70 מ' וחדר נוסף בכ- 7 מ"ר בצמוד למעקה החיצוני בחזית הצדדית והאחורית, חלק מהחדר הנ"ל הופך לחדר מכונות מעלית וחלקו מסומן להריסה.
- **על המגרש - שינויים בפיתוח שטח ע"י הסדרת מדרגות פיתוח במרווח הצדדי ושינוי במיקום מסתור בלוני גז.**
לאחר השינויים בבנין יהיו 2 יח"ד המאושרות לפי היתר.
יצוין שכל השינויים שצוינו כעת, הינם החזרת מצב לקדמותו לפי ההיתר האחרון ושינויים פנימיים.

♦ זכויות בניה ♦

המגרש כולל באזור מגורים ב' (שיקום) בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 100% (תכנית הקרקע לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע.
תכנית 2215 א/1 המאושרת קובעת כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ- 90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת אולם הועדה המקומית רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח קטן מ- 90 מ"ר אך לא פחות מ- 70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד.
עפ"י הוראות תכנית ג' ניתן לבנות עלית גג בחלל גג הרעפים בתנאים מסוימים, או בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה, וכן פרגולה על הגג בשטח 1/3 הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה.

בנוסף ניתן לבנות מרתפים עפ"י תכנית ע'1 בתכסית 80% משטח המגרש לכל קומת מרתף לשימוש הדיירים, אולם הועדה המקומית רשאית לאשר מרתפים בשטח גדול יותר בתנאי הבטחת צרכי משק המים התת קרקעיים וניקוז מי הגר העילי בתחום המגרש או סמוך לו לשביעות רצון מה"ע.

תיאום הבניה עם אד' הרישוי.

אחוזי בניה נוספים: תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל ותמורת הריסת המבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל.

הערה: שלבי ביצוע של התכנית בהתאם לסעיף 15, ולהגדרות אזור מגורים ב' מועדף בסעיף 11 ה'.
הבניה על הגג תהיה במסגרת תכנית ג' כמודגש בסעיף מעלה ועפ"י תקנות תכנית ג' המצ"ב.

♦ בעלויות ♦

הנכס רשום במושע. המבקש הוא אחד מבעלי הנכס בשטח של 168 מ"ר ע"פ נסח הטאבו, ומדוד ע"פ מפה טופוגרפית 130 מ"ר. פורסמה הודעה לפי תקנה 22 עקב ריבוי בעלי נכס והקושי לאתרם, על ענין הבניה. נשלחו הודעות לעיריית ת"א- יפו (נכסים), מ.מ.י ולבעלי נכס נוספים. לא התקבלו התנגדויות.

♦ התאמה לתב"ע 2215 ו-215 א'1 ♦

קווי בניין: הקדמי	מותר	קיים + מוצע	סטייה
הצדדיים	3 מ' או 0 מ' או 2 מ'	2.0 מ' שאושרו כהקלה בהיתר המקורי	0 מ'
האחורי	5 מ' או קו בניין אחר באישור הועדה וניתן עד 3 מ' לפי חו"ד צוות תכנון מזרח.	2.70 מ' שאושר כהקלה בהיתר המקורי	
זכויות בניה:	140%	שטח בנוי ב-3 קומות 183.8 מ"ר שמהווה 138.4%	
תכסית בנייה על הגג	50% (ח. יציאה על הגג לרבות מתקנים הנדסיים) שטח הגג הינו 50.82 מ"ר	לפי חישוב עורך הבקשה: 33.19 מ"ר המהווה 49.83% בפועל: 36.13 מ"ר המהווה 54.24%	שטח המדרגות בגובה 1.30 מ' לא חושב במנין השטחים על הגג- בניה מעבר לתכסית המותר מהווה סטייה ניכרת. ראה הערה 3
גובה בנייה על הגג	4.0 מ'	4.0 מ'	
שמירת נסיגה ממעקה הגג	1.2 מ'	0 מ' לחזית מזרחית שאר בחזיתות בהתאם למותר	פורסמה הקלה לבנית חדר מדרגות וחדר מכונות בצמוד למעקות הצדדיים.
צפיפות ביח"ד	2 יח"ד (מותרות דירות בשטח ממוצע של 90 מ"ר ועד 2 דירות בשטח ממוצע של 70 מ"ר כולל ממ"ד באישור הועדה).	2 יח"ד דירה אחת דו-פלקס: 133.18 מ"ר דירה שניה: 66.60 מ"ר (ללא חדר יציאה לגג)	דירה בשטח פחות מ-70 מ"ר אושרה בהיתר המקורי;
מספר קומות	3 + חדר יציאה לגג	3 + חדר יציאה לגג	

♦ התאמות (אייל הראל) ♦

הערות	כן	לא	
התאמה ל- "ע1"		X	ראה הערה (1)
התאמה ל- "ג"		X	ראה הערה (3)
פיתוח שטח ובניה במרווחים			מוצע שינוי במיקום חצרות אנגליות המאושרות לפי היתר מקורי. השינוי אינו שינוי מהותי וניתן לאשר את המבוקש לענין זה. לא סומן עומק חצרות האנגליות בהתאם לתקנות החוק (מותר 1.50 מ')
מעלית		X	מוצע תחנת עצירה עם רוחב פודסט של 1.04 לעומת 1.30 מ' המותר ומדרגות שבניגוד לתקנות החוק שלא ניתן להמליץ.
חניה		X	במגרש אין מקום פיזי לחניה עבור 2 יח"ד המאושרות. פתרון חניה ניתן ע"י השתתפות בתשלום לקרן חניה בהיתר מקורי לבנין עבור 22 יח"ד, אך בפועל נבנו 6 יח"ד

הערה 1:

כפי שצויין לעיל הבקשה כוללת הגדלת שטח המרתף עד 70.32 מ"ר (כאשר בהיתר המקורי מאושר 66.60 מ"ר).
תוספת בניה של 3.70 מ"ר ע"י הקמת שני תאי שירותים. לאחר התוספות בניה המרתף מעבר לקונטור הקומות מעליו לפי הוראות תכנית ע/1 בבתים צמודי קרקע היתר בניה עפ"י תכנית זו ינתן למרתפים בשטח תכנית קומת הקרקע כפי שנקבע בהוראות תכנית הראשית. היתר למרתפים בשטח גדול יותר ינתן לאחר שהשתכנעה הועדה המקומית כי הדבר דרוש לתפקוד הבית. וזאת מכח תכנית זו ולא בדרך של הקלה.

לפי מיפוט הבקשה בקומת המרתף הוקמו 2 יח"ד נוספות עם מטבחים ו-2 תא שירותים נוספים בשטח של 3.70 מ"ר. המטבחים כעת מסומנים להריסה ועבור תא שירותים מבוקש אישור בדיעבד.

גובה המרתף לפי ההיתר המקורי אושר בחלקו 1.50 מ' (בקטע המרתף מתחת לחדר המדרגות הכללי) ובחלקו 2.20 מ'. כעת מוצעת הנמכת גובה המרתף בכ-0.50 מ'.

בחזית הדרומית תוספת הבניה במרתף כולה מוצעת עד לגבול המגרש הצדדי והינה בולטת מפני הקרקע הגובלת איתו בכ-0.8 מ' מעבר לקו הבנין המותרים והנ"ל בניגוד להוראות תכנית ע/1. כ"כ הבלטת המרתף מפני הקרקע הגובלת איתו משפיע על הפיתוח בשטח.

הערה 2:

בקומת קרקע נבנתה ללא היתר תוספת בניה בכ-1.20 מ' לפני כניסה ראשית לבנין בצמוד לחדר המדרגות. התוספת הנ"ל סומנה כעת להריסה למעט תקרת בטון שסומנה כגגון מעל כניסה לבנין, הבולטת מקו הקלה של 2 מ' בכ-0.3 מ'.

הקמת גגון מעל כניסה בהתאם לתקנות החוק לענין רוחבו (מותר כפליים מרוחב הדלת).
בתוך חדר המדרגות מוצעת דלת הויטרינה עם כיוון פתיחה לתוך חדר המדרגות הראשי ובניגוד לתקנות, וכן, בתוך כלל המדרגות מוצע קיר בלוקים החוצה את חדר המדרגות לשני מהלכי מדרגות נפרדים, האחד למרתף והשני ליחידות הדיור בבנין, דבר שלא ניתן להמליץ שכן, הנ"ל בניגוד לתקנות התכנון והבניה.

הערה 3:

הבניה על הגג בוצעה ללא היתר בתכנית של 60% (לאחר שתבוצע הריסת חלקים הנוספים על הגג) לעומת 50% המותרים והנ"ל מבוקש כהקלה, דבר שלא לא ניתן לאשר בניגוד להוראות תכנית ג'.

הוצג פתרון גישה לגג העליון דרך חדר המדרגות הכללי.

בתוך חדר יציאה לגג בוצעה יח"ד נוספת בבנין ודלת כניסה לחדר היציאה לגג מחדר המדרגות הכללי- כעת מסומנת לאטימה.

יצויין שההיתר המקורי הוצא במסגרת הקלה בקו בניין האחורי של 2.70 מ' לעומת 3 מ' המותרים למרות שלפי תב"ע קו הבנין האחורי הוא 5 מ'. המשך חדר המדרגות הכללי וחדר מכוניות המעלית על הגג בנויים בקו הבנין האחורי של 2.70 מ' והנ"ל לא מבוקש כהקלה.

לפי הוראות תכנית 2215 במגרשים אשר מימדיהם הגאומטריים אינם מאפשרים בנין בקו הבנין אחורי של 5 מ', רשאית הועדה לאשר קווי בנין אחרים, בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגובלים, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של האיזור.

♦ פיתוח חצר ותשתיות ♦

במרווח החצר הדרומית, מוצע שינוי בפיתוח שטח ע"י הקמת מדרגות במרווח הצדדי הדרומי כתוצאה מהבלטת המרתף מפני הקרקע הגובלת איתו, דבר לא ניתן לאשר.

מוצע שינוי במיקום מסתור בלוני גז ומיקומו בפניה הצפון מזרחית של החצר.

לא הוצגו פרישות הגדרות, אך קיימת פרישת גדרות בבקשה המקורית. גובה הגדרות ללא שינוי ובהתאם למותר.

הערות:

1. ההיתר ניתן בשנת 2003 להקמת בניין בן 3 קומות עבור 2 יח"ד, בתנאים מסויימים ובין היתר תנאי ש: "הגדלת מספר יחידות דיור מעבר למאושר תהווה ביטול היתר" ובפועל נבנו 6 יח"ד (4 מהן נוספות).

3. קיים חוסר התאמה בין תכניות וחתימים.

2. טבלת המפרט, לענין שטח המרתף וקומת הגג, לא מולאה כנדרש.

חו"ד פיקוח על הבניה

מיכאל שטמלרס 29/11/2009

תכנית תואמת את המצב בשטח. המבוקש בנוי במלואו. הוגשה תביעה משפטית מס' 01/07/0013624.

פרסומים

נעשו פרסומים לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות:

1. הקלה עבור בניה לחדר מכוניות למעלית על הגג, על המעקה ללא נסיגה.

2. הגדלת תכנית הבניה בגג מ- 50% ל- 60%.

3. בנית מרתף מחוץ לקווי הבנין.

ההודעה נמסרה בתאריך 25.06.2009 ולא התקבלו התנגדויות.
יצוין שהפרסומים נעשו עבור הבקשה הקודמת שנסגרה ע"י עורך הבקשה בתאריך 26.7.2009.

התייחסות לפרסומים:

1. אמנם לפי הוראות תכנית ג' ניתן לבנות חדר מדרגות כללי בצמוד למעקה החיצוני ללא נסיגה, אך הנ"ל בניגוד להוראות תכנית 2215 לענין בניה בקו הבנין של 2.70 מ' שאושר כהקלה במסגרת ההיתר המקורי.
2. אין הצדקה תכנונית להגדלת התכסית על הגג עד ל- 60%, והנ"ל בניגוד להוראות תכנית ג'.
3. בנית המרתף מחוץ לקווי הבנין ניתנת לפי הוראות תכנית ע1 ובתנאים מסויימים, אך לא ניתן להמליץ על הבלטת המרתף מפני הקרקע הגובלת איתו מעבר לקוי הבנין המותרים.

חו"ד מהנדס העיר (ע"י הראל אייל)

לא לאחר את הבקשה, שכן:

- המרתף בניגוד להוראות תכנית ע/1 לענין הבלטתו מפני הקרקע הגובלת איתו מעבר לקו הבנין המותרים;
- המבוקש בניגוד לתקנות החוק לענין עומק המשטח האופקי מול דלת הכניסה למעלית בקומת המרתף (נדרש מינימום 1.30 מ').
- לא סומן עומק חצרות האנגליות (מותר עד 1.50).
- במרתף בוצעו 2 חדרי שירותים עבור 2 יח"ד נוספת בבנין.
- סידור דלת ויטרינה לכניסה לבנין עם פתיחה לכיוון המדרגות בניגוד לתקנות החוק;
- טרם נהרסו המטבחים במרתף ובקומה ב'.
- המבוקש בניגוד להוראות תכנית ג' לענין תכסית הבניה המותר (עד 50%).
- המשך חדר המדרגות הכללי בניגוד לתב"ע 2215 לענין קוי הבנין.

ההחלטה: החלטה מספר 9

ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 2-10-0004 מתאריך 10/02/2010

לא לאחר את הבקשה, שכן:

- המרתף בניגוד להוראות תכנית ע/1 לענין הבלטתו מפני הקרקע הגובלת איתו מעבר לקו הבנין המותרים;
- המבוקש בניגוד לתקנות החוק לענין עומק המשטח האופקי מול דלת הכניסה למעלית בקומת המרתף (נדרש מינימום 1.30 מ').
- לא סומן עומק חצרות האנגליות (מותר עד 1.50).
- במרתף בוצעו 2 חדרי שירותים עבור 2 יח"ד נוספת בבנין.
- סידור דלת ויטרינה לכניסה לבנין עם פתיחה לכיוון המדרגות בניגוד לתקנות החוק;
- טרם נהרסו המטבחים במרתף ובקומה ב'.
- המבוקש בניגוד להוראות תכנית ג' לענין תכסית הבניה המותר (עד 50%).
- המשך חדר המדרגות הכללי בניגוד לתב"ע 2215 לענין קוי הבנין.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

* * * * *

נספח - פרטים מתיק מידע

מס' בקשת מידע 200902079	קטגוריה ומחוז תוספת בניה - תוספת בניה בשכונות יפו, התקוה וארגונים	תא' מסירת מידע 21/09/2009
----------------------------	--	------------------------------

שטח לחישוב זכויות בניה: 132

תכניות בתוקף

שם התכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
ג	08/12/1991	21/04/1994	לא
1ע	21/02/2001	18/03/2003	לא
2215	31/03/1982	26/03/1992	לא
1A2215	01/06/1998	05/11/1998	לא

תכניות בתהליך

שם התכנית ומספרה	תאריך פרסום לפי סעיף 77	תאריך פרסום לפי סעיף 78	תאריך הפקדה	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
תממ5			14/03/2002	לא

יעוד קרקע עפ"י תב"ע: מגורים ב

שימושים מותרים לפי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזים בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב 1992

צפיפות:

קווי בניין

קווי בניין לקומות העליונות

הערות לבקשה (ע"י דניאל לס)

המגרש כלול באזור מגורים ב' (שיקום) בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 100% (תכסית הקרקע לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע.

תכנית 1A/2215 המאושרת קובעת כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ- 90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת אולם הועדה המקומית רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח קטן מ- 90 מ"ר אך לא פחות מ- 70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד.

עפ"י הוראות תכנית ג' ניתן לבנות עלית גג בחלל גג הרעפים בתנאים מסוימים, או בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה, וכן פרגולה על הגג בשטח 1/3 הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה.

בנוסף ניתן לבנות מרתפים עפ"י תכנית ע"1 בתכסית 80% משטח המגרש לכל קומת מרתף לשימוש הדיירים, אולם הועדה המקומית רשאית לאשר מרתפים בשטח גדול יותר בתנאי הבטחת צרכי משק המים התת קרקעיים וניקוז מי הגר העילי בתחום המגרש או סמוך לו לשביעות רצון מה"ע. תיאום הבניה עם אד' הרישוי.

אחוזי בניה נוספים: תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל ותמורת הריסת המבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל.

הערה: שלבי ביצוע של התכנית בהתאם לסעיף 15, ולהגדרות אזור מגורים ב' מועדף בסעיף 11 ה'.

תוספת הבניה למקלט בכפוף לחוק רשויות הג"א.

הבניה על הגג תהיה במסגרת תכנית ג' כמודגש בסעיף מעלה ועפ"י תקנות תכנית ג' המצ"ב.

סיכום מהנדס רישוי (אלנה דוידזון)

ראה הערות מח' שירותי בניין ערים.

תוספת הבניה תהיה במסגרת אחוזי הבניה וקוי הבנין המותרים לפי תכנית 2215.

לפני הגשת בקשה לקבלת היתר בניה יש להגיש:

1. מפה מאושרת ותכנית אחת לקבלת אישור ממח' המדידות ;
 2. נסח טאבו מרוכז וכתובות בעלי הנכס הרשומים בטאבו, מפרטים - למשלוח הודעות.
 3. צילומים חזיתות הבנינים הסמוכים לכיוון בנין המבקש.
- תיק המידע הנמסר בזאת אין בו כדי לאשר את המגרש המוצע.

לתשומתלבך!

תוספת הבניין תאושר בכפוף להוראות תמ"א 38 לעניין חיזוק בנינים כנגד רעידות אדמה שמשמעותה בדיקת עמידות הבניין כנגד רעידות אדמה על ידי מהנדס, והצגת תחשיבים ותכניות לרבות תכניות חיזוק ותצהיר מהנדס - לפני הגשת בקשה לקבלת היתר בניה.